

1500759-89.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... ou seja, já foi condenado por tráfico e, solto, voltou à prática do mesmo delito. A versão da testemunha Érica, indicada pelo réu, não tem consistência nenhuma, não havendo um mínimo de indício de prova em tal sentido.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu negou o tráfico, dando sua versão; alegou que saiu do seu trabalho por volta das 22 horas indo para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500759-89.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500759-89.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2139393/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 18070340 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 4634/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2139393 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 4634/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1500759-89.2021

Autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réu - GUILHERME RODRIGUES

Vistos.

GUILHERME RODRIGUES, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 22 de maio de 2021, por volta de 1h20, nas imediações do numeral 865 da rua Joana Favarin Jorge, em Araçatuba, trazia consigo, para traficar, 26,03 g de cocaína, dividida em 32 porções, prontas para a mercancia, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha em seu poder a quantia de R\$ 370,00.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, foi devidamente citado.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas, requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. O Culto Defensor, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estariam a configurar o delito correspondente ao tráfico de entorpecente – tinha em depósito entorpecentes, para traficar, sem licença prévia da autoridade competente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

O acusado foi interrogado durante a lavratura do auto de prisão em flagrante; negou o tráfico; é reincidente específico (fls. 99/101).

Na fase judicial, os policiais militares Rodrigo José dos Santos Araújo e Luís Paulo Faria Bernine, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que realizavam patrulhamento de rotina quando viram o réu sozinho, em plena madrugada; ao ver a viatura, o réu demonstrou nervosismo e colocou a mão no bolso da bermuda; na abordagem, localizaram um saco plástico contendo 32 porções de cocaína, além de R\$ 370,00 em notas diversas; para os policiais, o réu disse que os entorpecentes eram seus, mas não confirmou o tráfico.

A testemunha do juízo Érica da Costa Silva disse que estava trabalhando num bar e quando saiu para levar sua mãe, viu o réu abordado pelos policiais militares; que foi próximo de sua casa; viu os policiais procurarem os entorpecentes nas proximidades; viu quando um policial se afastou e falou no telefone e depois disse que iria prender o réu; não viu o réu com droga; que acompanhou a viatura até o Plantão Policial; que no caminho, a viatura parou próximo a uma outra e viu um policial pegar alguma coisa da outra viatura; que na Delegacia não pediu para ser ouvida.

Os policiais militares explicaram bem a dinâmica dos fatos; a Polícia Militar de Araçatuba não tem interesse em ficar incriminando pessoas; o réu é reincidente específico, ou seja, já foi condenado por tráfico e, solto, voltou à prática do mesmo delito. A versão da testemunha Érica, indicada pelo réu, não tem consistência nenhuma, não havendo um mínimo de indício de prova em tal sentido.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu negou o tráfico, dando sua versão; alegou que saiu do seu trabalho por volta das 22 horas indo para casa; uma amiga de sua esposa mandou uma mensagem para a esposa do réu dizendo que ele tinha dado uma "carona", o que ocasionou uma briga com a esposa; para não piorar a situação, saiu de casa, quando então foi abordado pelos policiais militares; que o dinheiro era de um "vale" que tinha recebido no dia anterior; que não tinha entorpecente; que os policiais foram duro com ele em razão do horário; que chutou a viatura, pois se achou injustiçado com a detenção policial; narrou a respeito da viatura parar e fazer contato com outra viatura.

Quando à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

“Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - 1a Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas.

As teses defensivas não merecem acolhida.

A princípio, não há que se falar em absolvição do réu, se a prova carreada aos autos é forte e coesa, conforme acima analisado.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, além da soma em dinheiro encontrada com o réu, somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime descritos na denúncia.

Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

“PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)”.

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)”.

A apreensão de grande quantidade de entorpecente “cocaína” em forma de micro tubos prontos para a venda, a ficha criminal do acusado (fls. 94/98), sendo inclusive reincidente (fls. 99/101), as circunstâncias da prisão do agente, provam que realmente estava traficando.

Insta mencionar que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

No que tange à redução prevista no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não faz jus a tal benefício, em razão dos documentos de fls. 94/98 e fls. 99/101, assim como a quantidade de drogas apreendidas demonstrando a lesividade que causaria na sociedade, caso o entorpecente tivesse chegado ao destinatário; além do mais, é reincidente.

As condutas encontram tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos nos artigos 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Passo a dosar as penas do acusado, atendo as regras do artigo 42 da Lei

11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal: o réu é

portador de péssimos antecedentes criminais (fls. 94/98); assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, em cinco (5) anos e dois (2) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e vinte (520) dias-multa, no valor unitário mínimo; em razão de sua reincidência (fls. 99/101), aumento sua pena em um sexto, fixando-a em seis (6) anos e dez (10) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e seis (606) dias-multa, no valor unitário mínimo. Repetindo a fundamentação acima, no tocante ao crime de tráfico, deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em razão da grande quantidade de entorpecente encontrado, além do réu ser reincidente. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeito pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Torno a pena definitiva, ante a ausências de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu GUILHERME RODRIGUES, qualificado nos autos, à pena de seis (6) anos e dez (10) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e seis (606) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR. Ainda presentes os requisitos da prisão cautelar, mormente agora para a devida aplicação da lei penal, não poderá recorrer em liberdade. Expeça-se ofício de recomendação.

Decreto também o perdimento dos bens móveis e dinheiro apreendidos nos autos, pois oriundos dos crimes aqui constatados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA